

עין משפט
גור מצוה

קב:

וּבֹא מַעֲשֵׂה אֲפִנִי ר' יוסי ב', תימה דלשמואל משמע דמספקא ליה לר' יוסי אי תפוס לשון ראשון או אחרון ובתמורה (דף כה: ושם) גבי תמורת עולה ושלמים א"ר יוסי דצריז קיימים והיינו תפוס לשון שניהם וצנוזר פ"צ (דף ט. ושם) וצוצחים (דף ג. ושם) ובפסחים (דף גג: ושם) ובמנחות (דף קג: ושם) אית ליה לרבי יוסי דצגמר דצריז אדס נתפס וי"ל דהכא מספקא ליה שאי אפשר לומר א' דעת של שניהם שהרי סותרים זה את זה אכל בתמורה שאינם סותרים זה את זה א"ר יוסי תפוס לשון שניהם וההיא דנוזר דמפרש דצריז הריני נוזר מן הגרוגרות והרי עלי מנחה מן השעורים קאמר דצגמר דצריז אדס נתפס: **הוּהוּ אמינא פרושי קא בפרשי**. פ"י צקונט' אסתירא מלחא מעי מלחא מעי לא משום תפוס לשון אחרון אלא משום דמפרש א' לשון אסתירא חצוב דשוה מלחא מעי וקשה דמתן צפרק גט פשוט (צ"צ דף קסה:) וזוים מלחא דלוינון סילעין תלמין אין לו אלא מלחא אלאמ' כי פרושי מפרש אזלינן בתר פחות שגלשונוט למימר דלוינון סילעין תלמין גרושין דליכא למימר התם לא מפרש אע"ג דלאמר אינון כיון שרחוקין כל כך זה מזה מלחא מתלמין א' אלא מהדר קא הדר ביה דא"כ היה הולך הכל אחר התחמוון דמתן התם כתב למעלה מנה ולמטה מתאים הכל הולך אחר התחמוון ונראה לר"י לפרש דאי מהתם מההיא דאסתירא הוה אמינא הכא פרושי קמפרש והוי כולו לשוכר דהכי קאמר י"צ דינרים לשנה אך שמשלם לי דינר בכל חדש לא אהמין עד סוף שנה כמו שכירות שאינה משתלמת אלא לצסוף וכי האי גונא אמר פרק בית כור (שם דף קה. ושם) גבי חלוקין עליו חביריו על בן ננס ואי הוה אמר הכא כולו למשכיר גרידא ה"א צההיא דאסתירא פרושי קמפרש וניזיל בתר פחות שגלשונוט כי ההיא דגבי גט פשוט אף ע"ג דלא אמר דלוינון מלחא מעי דקאמר התם אי נמי הוי אמינא האי דכולו למשכיר לאו משום תפוס לשון אחרון אלא

ומספקא ליה ומשום דקרקע בחזקת בעליה קיימת הוי למשכיר ואפ"י אפיך מיפך כדאמר רב נחמן ורבינו שמואל פ"י צפרק בית כור צע"א אי מהתם דמרחץ ה"א פרושי קמפרש שמסופק היה וקאמר י"צ דינרים לשנה אם היא פשוטה ודינר זהב לחדש אם היא מעוצרת ולכן כולו למשכיר ולאו משום תפוס לשון אחרון והשתא לא הוי פרושי קא מפרש כההיא דהתם דלעיל דהתם הוי כדפי' ר"י ותו ההיא דמרחץ אין צריך לדחות משום דפרושי קמפרש דבלאו הכי איכא למידיח דטעמא הוי משום דקרקע בחזקת בעליה עומדת ואפילו אפיך מיפך וכדפירש ר"י ניחא אלא דצפ' בית כור אינו מיושב לשון אי מההיא דמשמע דקאי אחרץ והרבה יש כיוולא בזה בגמרא ולפירוש רבינו שמואל אינו מיושב שם אלא לא תפס שם כפי' רבינו שמואל וכאן כפירוש הקונט' וי"ס דל"ג אי מההיא אלא גרס מהו דתימא ותו לא ותימא טפי: **בַּחֲזֻקָת שְׂאֵל נִפְדָּה**. וא"ת לאצ"י דלאר דצפרק השותפים (צ"צ דף ק. ושם ד"ה ובל) עביד איניש דפרע בגו זמניה אמאי הוי בחזקת שלא נפדה וי"ל דהתם הוי טעמא כי היכי דלא לטורדן והא לא שייך בצדיון הבן שיכול ליתן לאחיה כהן שירצה אצל קשה דא"כ היכי מיימי הכא מיינה ראייה לשוכר דשייך טעמא דלא לטורדן אלא יש לומר דלהכי הוי בחזקת שלא נפדה לפי שירא שימות הבן או יתעכלו המעות תוך שלשים דאין בנו פדוי כדאמר רבא צפרק יש צבור (בסדרות דף מט. ושם) ושוכר נמי ירא להקדים השכר פן יפול הבית ובל' או יפול ביתו של משכיר עצמו ויוציאו דאמר ליה לא עדיפת מנאי כדאמרין לעיל (דף קא:)

נקישת

השואל את הפרה פרק שמיני בבא מציעא

גב' מעשה לספור. רישא תנא או כוליה דשוכר או כוליה דמשכיר ומיימי מעשה דיחלוקו: **ואם אמר לו וכו'**. דאיכא תרתי לישני לשנה ולחדשים: יתלוקו. דלא ידעינן אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון: **אסתירא מלח מעי מלח מעי**. אם אחד אומר לחבירו צכמה חפץ זה אמר לו אסתירא

מלחא מעי ונתתנו מלחא מעי חייב לו: **ואם אמר מלח מעי אסתירא**. חייב לו אסתירא. תפוס לשון אחרון: **אי מהספס**. הוה אמינא טעמא לאו משום דאית ליה תפוס לשון אחרון אלא דהאי כוליה לשון חד אלא פרושי קמפרש סלע גדול שהוא שוה מלחא פרוטות וכי אמר מלחא מעי אסתירא הכי א"ל מלחא פרוטות רעות שאינן שוות אלא סלע אסתירא סלע מדינה והוא חזי דינר שהוא שמיני שבסלע זורי כדאמרין בזהבול (צ"ק ט.) דהתוקע לחבירו משלם לו סלע והוא חזי דינר וחזי דינר ל"ו פרוטות שהפרוטה מעה כסף שהן ששה פונדיונין ופונדיון שני איסרין הכי י"צ איסרין לחזי דינר תן לכל איסר ח' פרוטות הכי י"ו וכי אמר ליה אסתירא מלחא מעי סלע שהוא יומר ארבע פרוטות קאמר ליה דסתם מעות פרוטות ניניהו אי לא פירש מעות כסף. ואי אפשר לומר דמלחא מעות כסף קאמר שאין לך סלע כזה שאפי' סלע זורי אינו אלא כ"ד מעות: **ושמואל אמר**. מתני' יתלוקו: **צבא לצ"ד צאמלע חדש**. ואמר לו לא מציתי או תן לי שכר חדש זה וכי מספקא לן איזוהי לשון נתפים אמרינן העמד ממון על חוקתו ומה שדר ביה כבר לא מפיקין מיינה י' ודלמא לשון אחרון אית לן למיתפס ומה שלא עבר מן החדש או ילא או יתן לו שכרו העמד קרקע על חוקתה בחזקת בעליה: **כולו למשכיר**. העמד קרקע בחזקת בעליה: **צסוף החדש כולו לשוכר**. העמד ממון על חוקתו: **יכול לחזור בו אפילו צסאה אחרונה**. ואע"פ שמשך אינה משיכה דכוליה חד מקח הוא ועד דמשך כוליה לא קני מידי: **ראשון קנה**. כיון דא"ל סאה בסלע כל סאה וסאה הוה ליה חד מקח ומשיכת כל אחת קנאה: **הסם משום דספים הוא**. ולעולם מספקא ליה לשמואל הלכך מבי תפוס אין בנו כח להוציא מידו העמד דבר על חזקתו: **ורב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה עומדת**. ואפילו צא צסוף החדש כולו למשכיר שהספק לא עכשיו נולד אלא מתחילת החדש נולד והעמד קרקע על חוקתו ונמלא שדר בשל חצירו ונריך להעלות לו שכר: **אע"ג דאפיך מיפך**. ואמר ליה מעיקרא מדינר זהב לחדש משניס עשר זהובים לשנה קאמר רב נחמן כולו למשכיר דטעמא לאו משום דתפוס לשון אחרון הוא אלא ספקוי מספקא ליה וספיקא שדי ליה אמתחילת החדש וקרקע בחזקת בעליה תעמידנו: **שוכר אומר נספי**. שכר א' שנה: **צסוף זמנו**. א' שכירות אינה משתלמת אלא לצסוף והוא ציוס אחרון של שנה: הכי גרסינן **דסנן מס האב צסוף שלשים יום בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדה לאחר שלשים בחזקת שנפדה עד שיאמרו לו שלא נפדה**. וצבכורות תני לה גבי צבור דכתיב ביה (צמדנר יח) מנן חדש תפדה הלכך מסתמא בתוך שלשים יום לא פדאו אצוי הלואי שיפרע אדם חובו צומנו וחייב הבן לפדות עצמו: **ומה לאחר שלשים**. סתמיה פדוי דפדאו האב צומנו: **עד שיאמרו**. השכנים ידוע לנו שלא פדאך אביך שהוא איה בשעת מותו. וגבי כהן לא שייך למימני לשון יציא ראיה דכהן לאו בעל דינו הוא דאי בעי אמר ליה לדיך לא יהיצנא אלא לכהן אחר ולהכי תני עד שיאמרו לו. ומשיאמרו לו המצוה מוטלת עליו שיפדה הוא עצמו: **לא צריכא שצבנו לדין ציומא דמשלם זמניה**. והוא אומר לו נתמיו צבקר:

שכיר

סאה בסלע כל סאה וסאה הוה ליה חד מקח ומשיכת כל אחת קנאה: **הסם משום דספים הוא**. ולעולם מספקא ליה לשמואל הלכך מבי תפוס אין בנו כח להוציא מידו העמד דבר על חזקתו: **ורב נחמן אמר קרקע בחזקת בעליה עומדת**. ואפילו צא צסוף החדש כולו למשכיר שהספק לא עכשיו נולד אלא מתחילת החדש נולד והעמד קרקע על חוקתו ונמלא שדר בשל חצירו ונריך להעלות לו שכר: **אע"ג דאפיך מיפך**. ואמר ליה מעיקרא מדינר זהב לחדש משניס עשר זהובים לשנה קאמר רב נחמן כולו למשכיר דטעמא לאו משום דתפוס לשון אחרון הוא אלא ספקוי מספקא ליה וספיקא שדי ליה אמתחילת החדש וקרקע בחזקת בעליה תעמידנו: **שוכר אומר נספי**. שכר א' שנה: **צסוף זמנו**. א' שכירות אינה משתלמת אלא לצסוף והוא ציוס אחרון של שנה: הכי גרסינן **דסנן מס האב צסוף שלשים יום בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדה לאחר שלשים בחזקת שנפדה עד שיאמרו לו שלא נפדה**. ובצבורות תני לה גבי צבור דכתיב ביה (צמדנר יח) מנן חדש תפדה הלכך מסתמא בתוך שלשים יום לא פדאו אצוי הלואי שיפרע אדם חובו צומנו וחייב הבן לפדות עצמו: **ומה לאחר שלשים**. סתמיה פדוי דפדאו האב צומנו: **עד שיאמרו**. השכנים ידוע לנו שלא פדאך אביך שהוא איה בשעת מותו. וגבי כהן לא שייך למימני לשון יציא ראיה דכהן לאו בעל דינו הוא דאי בעי אמר ליה לדיך לא יהיצנא אלא לכהן אחר ולהכי תני עד שיאמרו לו. ומשיאמרו לו המצוה מוטלת עליו שיפדה הוא עצמו: **לא צריכא שצבנו לדין ציומא דמשלם זמניה**. והוא אומר לו נתמיו צבקר:

שכיר

מסורת הש"ס

א) צ"צ פו: קה. יקו:י.
ב) לקמן ק"ה א' בסדרות מט"ו.
ד) דלמא לשון ראשון כפ"ל ר"מ.



מוסף רש"י

ששכר מרחץ מחבירו ברי'. דל"ל הכי מרחץ זה איז משכיר לך צ"ב זהובים לשנה, דינר זהב לחדש, ואותה שנה שנת עיבור היתה, ואי תפסינן לשון ראשון נתעברה לשוכר ולא יתן אלא י"צ זהובים ל"ג חדשים, כדמתן המשכיר בית לחבור לשנה נתעברה השנה נתעברה לשוכר, ואי תפסינן לשון אחרון נתעברה למשכיר וחייב לתן לו י"ג זהובים, כדמתן נמי השכירו לחדשים נתעברה השנה נתעברה למשכיר, והכא בלשון ראשון השכיר לו בית לשנה ובלשון אחרון משכיר לו לחדשים, והכי שמי השלושם סותרין זה את זה (רשב"ם ב"ב דקח). יחלוקו את חדש העיבור. יתן לו שכר חצי החדש, דממון המוטל בספק חולקין, דמספקא לכו אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון (שם). כור בשלשים אגרי מוכר לך. נריך היה לו למעות כנגד דמי הכור ולא נחמין יסאה זה קונה פחות מוכר, אלא כור כמלגוס מקנה לו לא פחות ולא יותר, הלכך אפילו אם משך ואע"פ ששק ואפילו ברשות לוקח וכלכו של לוקח, לא קנה עד יסאה הכור מדור כילו, דהכא מדירה מעבדא וואלי והקפיד במכירה פחות מוכר ויותר מוכר, ומשום הכי יכול לחזור בו מכל המכירה, אפילו כשמדד לו כ"ט סאין חזר הוא לו זמן שלא נמדד סאה אחרונה, ואע"פ שמשך הכ"ט סאין אינה משכיה מעלה, דכור מעלייתא, ומתני' דקמיין משך ולא מדד קנה, היינו כשמוקנה לו כל המציאה כמות שהיא והמדידה גזיו מילתא בעלמא היא להודיע כמה מכר (רשב"ם ב"ב יב: ורש"י שם קה). ראשון ראשון קנה. שכל אחד מכירה בפני עצמו היא, וכגון דהויא מדה דלוקח ובסימטא דקני ליה כליו, א"י ברשות מוכר וכגון דא"ל מעיקרא יקנה לך כלך צרשתי (שם יב:). דלא בחזקת שלא נפדה. דלא עביד אינש דפריק תוך שלשים, עד שיביא ראיה (בבבורות שם). בחזקת שנפדה. דכהן הוי מולא מחבירו והרבה כמו (שם). עד שיאמרו לו. לכן שטוה אצוי בשעת מיתתו שלא נפדה, ובאמירה קניא בלא עדות גמורה, דהך חוקה דמחזקתין ליה בחזקת שנפדה, לאו זו היא חזקה מעלייתא, דרובא דאיניש לא עביד למפרע חובו מיד, והכא לא שייך למימר עד שיביא ראיה, דהכא יכול לומר לו הכן נסען דעלמא יהיביא צבא (שם).

(א) רש"י ד"ה שוכר וכו'

שכר השנה: (ב) ד"ה בתוך זמנו היינו תוך השנה דשכירות אינה וכו' והוא יום אחרון: (ג) תוס' ד"ה ובל וכו' שאי אפשר לומר דעתו על שנתו: (ד) ר"ה הוה אמינא וכו' משום דמפרש לשונן אחרון אלא משום דמפרש א' לשון אסתירא חצוב דשוה מלחא מעי וקשה דמתן צפרק גט פשוט (צ"צ דף קסה:) וזוים מלחא דלוינון סילעין תלמין אין לו אלא מלחא אלאמ' כי פרושי מפרש אזלינן בתר פחות שגלשונוט למימר דלוינון סילעין תלמין גרושין דליכא למימר התם לא מפרש אע"ג דלאמר אינון כיון שרחוקין כל כך זה מזה מלחא מתלמין א' אלא מהדר קא הדר ביה דא"כ היה הולך הכל אחר התחמוון דמתן התם כתב למעלה מנה ולמטה מתאים הכל הולך אחר התחמוון ונראה לר"י לפרש דאי מהתם מההיא דאסתירא הוה אמינא הכא פרושי קמפרש והוי כולו לשוכר דהכי קאמר י"צ דינרים לשנה אך שמשלם לי דינר בכל חדש לא אהמין עד סוף שנה כמו שכירות שאינה משתלמת אלא לצסוף וכי האי גונא אמר פרק בית כור (שם דף קה. ושם) גבי חלוקין עליו חביריו על בן ננס ואי הוה אמר הכא כולו למשכיר גרידא ה"א צההיא דאסתירא פרושי קמפרש וניזיל בתר פחות שגלשונוט כי ההיא דגבי גט פשוט אף ע"ג דלא אמר דלוינון מלחא מעי דקאמר התם אי נמי הוי אמינא האי דכולו למשכיר לאו משום תפוס לשון אחרון אלא

[א] גבי דמתן מת כו'.

ר"צ גירסת הר"ף ורש"ש דמנא כל ל' יום בחזקת שלא נתן עד שיביא ראיה שנתן לאחר ל' יום בחזקת שנתן עד כו'. וקאי אשכירות קסם שהוא על ל' יום וביה צרמב"ם ורש"י ורש"י המליץ הגירסא דכ"ז (ועינא' רבינו צח"מ ס"י ש"ק יב:) [ב] תוס' סד"ה בחזקת. או יפול כו'. ר"צ אכל רש"ש כפי' כ"ה כתב דמתן זמנו או הקדים לו שכרו אינו יכול להוציא אף צבא"ג: